

1501329-30.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... de roubo (fls. 96), um crime de tráfico de drogas (fls. 96) e dois crimes de receptação (fls. 97), razão pela qual aumento sua pena em 2/3 ( $1/6+1/6+1/6+1/6 = 2/3$ ), sendo 1/6 para cada uma das reincidências, passando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501329-30.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2097098/2022 - DEL.DEF.MUL.

MAUA, 17981732 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 2097098 - DEL.DEF.MUL. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MIRANDA LOPES

Data da Audiência:

04/10/2022

Em 4 de outubro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Fabio Miranda Lopes. Presente o Advogado, Dr. Eduardo Arraiz de Queiroz (OAB/SP 400248). Presente a vítima Marcia Aparecida da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal.

Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a vítima, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. FÁBIO MIRANDA LOPES, qualificado às fls. 28/29, foi denunciado como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, porque, em 02 de abril de 2022, em horários incertos, na Rua Alfredo Sebastião da Silva, nº 26, Jardim Canadá, nesta cidade e comarca de Mauá, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Márcia Aparecida da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme exame de corpo de delito de fls. 57/58 (fls. 78/79). Foram deferidas as medidas protetivas formuladas pela vítima em face do réu (fls. 31/33 dos autos em apenso). A denúncia foi oferecida (fls. 77) e recebida (fls. 80/81). O réu foi citado (fls. 105) e apresentou defesa preliminar (fls. 106/107). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 108/112). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Márcia Aparecida da Silva (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Fábio Miranda Lopes (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foi ouvida a testemunha Júlio César Moreno (fls. 4), a vítima Márcia Aparecida da Silva (fls. 6/7 e 42), e o réu Fábio Miranda Lopes (fls. 28/29). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Fábio, em debates, requereu preliminarmente o reconhecimento da incompetência deste juízo, porque o relacionamento terminou em janeiro. No mérito, requereu a improcedência da ação (gravação audiovisual). Ficha de informações básicas (fls. 8/17). Fotos do veículo (fls. 20/23). Laudo de exame no veículo (45/53). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 57/58). Folha de antecedentes (fls. 84/99) e certidão (fls. 136/142). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Por fim, é um caso típico de violência de gênero, dado o sentimento de posse do réu em relação à vítima, que se verificou pela prova oral produzida (gravação audiovisual), segundo prevê o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Neste sentido a jurisprudência: "A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher". (AgRg no AREsp 2.099.532/RJ, rel. ministro Jesuino Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022). No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pela ficha de informações básicas (fls. 8/17), fotos do veículo (fls. 20/23), laudo de exame no veículo (45/53), laudo de exame de corpo de delito (fls. 57/58) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Márcia Aparecida da Silva disse que: a) eu mantive o relacionamento com o Fábio Miranda Lopes por dois anos, nós assumimos quando ele foi preso; b) não temos filhos; c) no dia 22 de abril deste ano, ele me agrediu; d) nós havíamos rompido o

relacionamento, me chamou para conversar na casa dele e por uma crise de ciúme ele me enforcou; e) eu chamei a mãe dele e ela entrevistou nessa hora; f) ele me puxou pelo cabelo e acertou um soco no peito para não sair; g) na tentativa de não deixar eu sair ele acabou me machucando; h) depois que ocorreu tudo isso ele não me ameaçou mais, não me procurou mais e mandou eu pedir desculpas; i) eu quero viver em paz e quero viver a minha vida em paz; j) eu já havia saído da casa dele em janeiro, logo após ele ter voltado do prisional; k) a gente veio conversar em fevereiro; l) para mim terminou em janeiro, mas para ele não, porque ele não aceitava a separação; m) no dia 02 nós não estávamos mais juntos; n) os pais dele e a irmã dele estava na parte de cima; o) a irmã dele Franciele também interveio na discussão, ela pediu para ele parar e não fazer mais aquilo; p) eu falei para a Delegada que eu havia pedido socorro para a mãe dele (gravação audiovisual e fls. 6/7 e 42). Por fim, o réu Fábio Miranda Lopes, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros, nós somente estávamos conversando em casa; b) nós conversamos em casa sobre algum triângulo amoroso que ela está vivendo e eu estava tirando algumas dúvidas sobre isso; c) eu desconheço as lesões e não a agredir; d) ela estava com outra pessoa e esta pessoa também não estava contente com a situação; e) quando eu a chamei para conversar ela estava bem nervosa; f) o meu relacionamento com a Marcia começou em 2018 e durou quase quatro anos; g) não tinha ninguém em casa quando ocorreu a discussão; h) (gravação audiovisual e fls. 28/29). Pois bem, pela ficha de informações básicas (fls. 8/17), fotos do veículo (fls. 20/23), laudo de exame no veículo (fls. 45/53), laudo de exame de corpo de delito (fls. 57/58), como também pela declaração da vítima Márcia Aparecida da Silva, (gravação audiovisual e fls. 6/7 e 42) e pela autodefesa do réu Fábio Miranda Lopes (gravação audiovisual e fls. 28/29), foi comprovado que o réu Fábio e a vítima Márcia conviveram em união estável por três anos e não tiveram filhos desta relação e, na data dos fatos, em razão de desentendimento por ciúmes, o réu apertou o pescoço da vítima, chutou as pernas dele e desferiu um soco em seu tórax, causando nela as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito (fls. 57/58). A autodefesa do réu restou isolada nos autos (gravação audiovisual). Por fim, friso que a defesa técnica questiona o porquê a vítima não ter indicado testemunhas, mas isso incumbi a autoridade policial questionar-la e a acusação, se o caso arrola-las, além da vítima ter dito que avisou a autoridade policial sobre a mãe do réu ter intervindo na briga deles (gravação audiovisual). De mais a mais, se assim desejasse a defesa, poderia ter arrolado as eventuais testemunhas, que seriam a mãe do réu e a irmã dele, mas não o fez (fls. 51), inclusive o réu tinha ciência disto (fls. 47/48). Por fim, a defesa técnica poderia ter se insurgido quanto ao laudo pericial no momento processual oportuno, mas o o fez, e não é possível afirmar que as lesões da vítima não decorreram destes fatos sem que um perito houvesse atestado isso (gravação audiovisual), ou seja, o laudo poderia ser contrariado por um técnico, conforme prevê a lei e não o foi. Portanto, pelas provas colhidas nos autos é de rigor a condenação do réu Fábio Miranda Lopes, pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, contra a vítima Márcia Aparecida da Silva. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão), a

pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 84/99 e 136/142). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem quatro agravantes, pois o réu é multirreincidente específico por um crime de roubo (fls. 96), um crime de tráfico de drogas (fls. 96) e dois crimes de receptação (fls. 97), razão pela qual aumento sua pena em 2/3 ( $1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3$ ), sendo 1/6 para cada uma das reincidências, passando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Fábio Miranda Lopes em 1 ano e 8 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código

Penal serem favoráveis ao réu, ele é multirreincidente, conforme fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 84/99 e 132/146), motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem suspendo a pena, segundo dispõe o artigo 44, caput, e inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal. Apesar de entender que o dano moral é personalíssimo e eventual indenização deveria ter sido requerida pela vítima, o Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça determina que se fixe uma indenização mínima em favor dela e ele me vincula (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), portanto fixo o dano moral, que neste caso é in re ipsa, no valor de R\$ 1.000,00, que é um valor que não deixará a vítima rica e servirá de desestímulo para o réu cometer novamente crimes. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu FABIO MIRANDA LOPES (R.G. nº 37.322.869-SSP/SP - filho de Francisco Miranda Lopes e Maria Aparecida de Matos - fls. 28/29), pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, contra a vítima Márcia Aparecida da Silva, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Fixo uma indenização mínima de R\$ 1.000,00 em favor da vítima Márcia. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/090, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 31/33 dos autos em apenso). Revogo as medidas protetivas, porque a vítima disse que após os fatos, que ocorreram em 05 de abril de 2022 (fls. 24), há mais de seis meses, eles não tiveram mais desentendimentos (gravação audiovisual), desta maneira a medida cautelar, que não tem eficácia eterna, cumpriu o seu papel, motivo pelo qual revogo as medidas protetivas. O réu e a vítima foram intimados da sentença e da revogação das medidas protetivas (gravação audiovisual). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.